

TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

vista l'istanza di sequestro conservativo formulata in corso di causa, depositata telematicamente il 26/06/2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n° 28025/2022 intentato da

Parte_1

nei confronti di

Controparte_1

Controparte_2

e

Controparte_3

Si ritiene opportuno premettere alcune osservazioni in merito alla funzione e ai presupposti del sequestro conservativo.

Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.

La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del *fumus boni iuris*, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, e del *periculum in mora*, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato.

Quanto al primo dei suddetti requisiti, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale.

Il requisito del *periculum*, inoltre, in relazione al sequestro conservativo assume un significato ben diverso rispetto a quello richiesto per la concessione del provvedimento contemplato dall'art 700 cpc., perché diversa è la funzione che la misura cautelare è chiamata ad assolvere. In questa ultima ipotesi, stante la natura del rimedio, il *periculum* è da intendersi come pericolo imminente che nelle more del giudizio di merito il diritto fatto valere possa subire un pregiudizio

irreparabile. Diversamente è da ritenersi nel sequestro conservativo: in tal caso infatti la misura è prevista a tutela dei creditori, unici soggetti legittimati a richiederla, e mira a conservare la garanzia del credito costituita, ex art 2740 c.c. dal patrimonio del debitore.

In tal caso, infatti, non è sufficiente, sotto il profilo del periculum, la sussistenza del pericolo di un "pregiudizio irreparabile" al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito.

Tale requisito va accertato dunque mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente (v. Cass. civ. sent. n. 5579/2005; conf. Cass. civ. sent. n. 2081/2002 e Cass. civ. sent. n. 6048/1998).

Il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale può fondarsi sull'accertamento di condotte processuali e/o extra processuali poste in essere dal debitore che rendano verosimile e concreto il rischio di depauperamento del patrimonio.

Ciò significa che non rilevano ai fini dell'accertamento del periculum tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma solo quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio della società e/o del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.

Quanto al profilo oggettivo del periculum, questo non va individuato nella mera insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, ma nell'insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.

L'incapacità patrimoniale del debitore, seppur rappresenta la misura per valutare la garanzia del credito ex art 2740 c.c., acquista rilevanza in sede di sequestro solo allorquando faccia ritenere concreto e verosimile il pericolo di una perdita e diminuzione del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.

Diversamente opinando, si addiverrebbe alla errata conclusione secondo cui il debitore dotato di un'insufficiente capacità patrimoniale avrebbe una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente (v. Trib. Napoli nord. 20.11.2002).

Il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un accezione "dinamica" e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto deve essere espressione.

Ciò premesso, con ricorso depositato il 25.6.2024, *Parte_1* esponeva che verso la fine del mese di maggio 2024, ricevuta una comunicazione dalla azienda che fornisce gas alla abitazione in cui vive, dalla quale emergeva che l'utenza era stata volturata a favore della società *Org_1* *Controparte_4* la *Parte_1* si era recata nel complesso immobiliare posto di fronte, formalmente intestato alla società *Org_2* poiché lì è collocato il contatore dell'utenza in questione. Il successivo 3.6.2024, accompagnata da *Controparte_2*, nipote del de cuius, incontrava il *CP_4* e in quella occasione apprendeva che le volture erano giustificate dal fatto che il 3.8.2023 aveva sottoscritto un preliminare di vendita con *Controparte_1* per l'acquisto di un complesso immobiliare composto da 26 appartamenti, locali commerciali e scantinati, di proprietà della società *Org_2*. La promessa di vendita era stata conclusa al prezzo di due milioni di euro, che secondo la ricorrente era molto più basso dell'effettivo valore commerciale come emergente dalla relazione di stima che la ricorrente stessa aveva fatto svolgere (v. allegato al ricorso) dal Geom. *Controparte_5* e dalla quale risultava che la stima del medesimo immobile era di € 5.299.024,00. La *[...]* *Pt_1* sosteneva inoltre che la prova che la promessa di vendita era avvenuta a prezzo molto più basso di quello di mercato era poi data dai

prezzi di vendita praticati a sua volta dal **CP_4** con riferimento alle porzioni immobiliari facenti capo del complesso, quantificati in euro 2.300,00/2.500,00/mq, come appreso mediante consultazione degli annunci di vendita apparsi su sito internet, dei quali il Geom. Notaro aveva preso visione. Tuttavia, dalla consultazione degli annunci apparsi su diversi siti che si occupano di compravendite immobiliari era stato possibile apprendere che il **CP_1** aveva messo in vendita anche altri immobili di proprietà delle altre società, il cui controllo gli è pervenuto per via ereditaria dal padre e anche in tali casi i prezzi di vendita – secondo la stima effettuata dallo stesso Geom Notaro – sarebbero inferiori a quelli di mercato. Da ciò la ricorrente aveva desunto la volontà del resistente di “monetizzare”, sia pure a prezzo infimo almeno parte del patrimonio immobiliare pervenutogli in eredità dal padre per rendere agilmente occultabile il ricavato. Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris sulla scorta dell’istruttoria svolta nella sede di merito del giudizio e grazie alla documentazione prodotta, riteneva sussistente anche il *periculum in mora* come emergente dalla dimostrata volontà del resistente di alienare gran parte del patrimonio immobiliare delle società facenti capo al de cuius allo scopo di vanificare la garanzia che esso rappresenta per il credito vantato dalla **Parte_1**, che ha quindi concluso chiedendo di disporre il sequestro conservativo sui beni delle parti resistenti sino a concorrenza di € 10.000.000,00.

Con memoria depositata il 6.7.2024 il **CP_1** si opponeva all’accoglimento della istanza formulata dalla **Parte_1**. A sostegno delle sue ragioni esponeva anzitutto che l’infondatezza delle pretese della ricorrente emerge dall’esito della CTU grafologica svolta nell’ambito del procedimento n, 10179/23 RG ove la consulente di ufficio Dr.ssa **Per_1** [...] ha ritenuto la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a **Controparte_2** sulla notata datata 25/12/2002, comunque mai prodotta in giudizio in originale, con la quale il **CP_1** avrebbe riconosciuto di dover ricompensare la **Parte_1** con il 30% degli utili passati e futuri del suo patrimonio. Il convenuto fondava dunque su

tale rilievo la richiesta di revocare l'ordinanza del 21.5.2024 con la quale nell'ambito del giudizio di merito nel cui ambito si è innestato l'incidente cautelare in esame, è stato disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del CP_1 a seguito degli incrementi verificatiti nel corso del tempo.

Rilevava che le attività del CP_1 non sono in contrasto con l'ordinanza del 21.5.2024 innanzi tutto perché il patrimonio facente capo al resistente è pervenuto a quest'ultimo legittimamente per successione del padre. La vendita di cespiti societari rientra nelle prerogative dell'imprenditore e trova la sua giustificazione nella necessità di ridurre le spese e i costi di gestione specialmente del compendio immobiliare aggravato anche dalla necessità di aver dovuto attivare un servizio di vigilanza per evitare illecite occupazioni che sono state tentate in più occasioni e tenuto conto che gli immobili messi in vendita non sono in grado di produrre redditi sia perché si trovano in condizioni fatiscenti, sia perché presentano abusi spesso non sanabili. Il CP_1 evidenziava poi l'ulteriore questione attinente alla valutazione degli immobili facenti capo alla Organizzazione_3, alla Org_4 e alla [...] Org_5. Specificamente, il CP_1 rilevava che la perizia svolta dal Geom. CP_5 su incarico della Parte_1 deve essere valutata come del tutto inattendibile. Al riguardo osserva che è lo stesso Geom. Notaro ad affermare nella sua relazione di aver effettuato le valutazioni senza aver effettuato accesso agli immobili, ma solo avvalendosi di applicazioni come Google Org_6, Org_7 e altre. Le valutazioni del professionista incaricato dalla ricorrente sono state effettuate senza verifiche urbanistiche e igienico-sanitarie e solo sulla scorta di visure catastali e di visure effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Deduce da tali premesse il resistente che non a caso dunque la relazione del Geom. Notaro non è giurata o asseverata. Il resistente osserva al riguardo di aver proceduto a valutazione dei predetti immobili già prima del 31.12.2022 incaricando della redazione di perizia giurata la Dr.ssa Persona_2 nell'ambito del giudizio di merito. Il CP_1 aveva inoltre chiesto di effettuare perizia di stima sugli immobili in questione incaricando di essa la Geom. Testimone_1 con precisazione che detta

perizia ha tenuto conto dell'effettivo stato di conservazione degli immobili. Rileva inoltre il **CP_1** che parimenti inattendibile deve essere valutata la perizia avente ad oggetto la stima delle quote sociali allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, redatta dal Dr. **Persona_3** con allegata perizia asseverata del Geom. **Per_4**. Anche in tal caso non è stato svolto alcun sopralluogo. Più in dettaglio, il **CP_1** con riferimento all'immobile facente capo alla **Organizzazione_8**, promesso in vendita alla impresa del **CP_4** il geometra nominato dalla **Parte_1** si è limitato ad affermare che gli appartamenti ricavati dal predetto immobile risultavano messi in vendita a € 2.500,00/mq, ossia ad un prezzo di € 500,00 maggiore rispetto al valore dato dal geometra della ricorrente. Rileva al riguardo il **CP_1** che tale valutazione all'evidenza non ha tenuto conto delle ingenti spese che il **CP_4** aveva dovuto affrontare per rendere detto immobile appetibile per il mercato. Il valore ben più basso che all'immobile era stato riconosciuto con perizia giurata della Geom. **Testimone_1** aveva invece tenuto conto delle reali condizioni del bene. Nonostante ciò, dopo circa sei mesi l'unica proposta di acquisto era stata quella del **CP_4**. La decisione di vendere tale cespite era dovuta alla considerazione delle elevate imposte su di esso gravanti e sugli alti costi di gestione. Non diverse erano le considerazioni svolte dal **CP_1** con riferimento ai beni immobili facenti capo alla [...]
Org_5 valutati € 2.186.352,00 dal Geom. Notaro secondo il quale detto bene sarebbe stato messo in vendita per il 40% del suo effettivo valore di mercato. Anche in questo caso però la consulenza del tecnico incaricato dalla **Parte_1**, svolta senza sopralluogo, si era dimostrata del tutto inattendibile perché non aveva tenuto in considerazione le fatiscenti condizioni del bene che presenterebbe abusi non suscettibili di regolarizzazioni, come invece emerge dalla perizia svolta dalla Geom. **Tes_1** che ha rilevato che tale bene si trova in pessimo stato manutentivo anche perché in passato abusivamente occupato per anni, sicché il suo effettivo prezzo di mercato è stato ritenuto quello di euro 950.000,00. Pur messo in vendita sin dal 28.9.2023, allo stato non sarebbe pervenuta alcuna proposta di acquisto, tanto che l'agenzia immobiliare che si sta occupando della vendita prospetta che possa

essere venduto a non più di € 600.000,00. Nel corso del mese di gennaio 2024 detto immobile è stato poi oggetto di un tentativo di occupazione abusiva. Ciò ha indotto la proprietà ad avvalersi un servizio di vigilanza i cui costi non sarebbero a lungo sostenibili. Analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento agli immobili facenti capo alla [...] *Org_9* stimati € 6.422.800,00 dal professionista incaricato da parte ricorrente e valutato molto meno da parte degli incaricati dal *CP_1*, tanto che è stato messo in vendita ad Euro 3.200.000,00 con la precisazione che verosimilmente non potrà esserne ricavato un prezzo maggiore di euro 2.500.000,00/2.700.000,00 anche perché parte del compendio è stato realizzato in totale assenza di titolo abilitativo.

Dal complesso di quanto esposto il convenuto concludeva quindi per l'assenza del fumus boni juris così come del periculum in mora.

Ciò premesso, è opinione del Tribunale che non ricorrano nel caso in esame i presupposti per poter accogliere la domanda della ricorrente.

L'istanza in esame è stata proposta in corso di svolgimento della causa n. 28025/2022 istruita sin qui in via documentale e per mezzo di articolate prove orali.

Dal complesso degli elementi offerti in valutazione ai fini del ricorso per sequestro conservativo non emerge con la dovuta chiarezza e in termini di certezza quanto sostenuto dalla ricorrente. A fronte di una perizia come quella svolta dal tecnico incaricato dalla *Parte_1*, non asseverata e non supportata da accertamenti *de visu*, il resistente ha invece opposto una perizia asseverata svolta sulla scorta di sopralluoghi che ben possono aver offerto ben altri spunti di riflessione sullo stato degli immobili in questione rispetto a una valutazione effettuata solo su documentazione e mediante applicativi informatici. Parte resistente ha dunque replicato con argomentazioni che meritano gli approfondimenti previsti con l'imminente incarico di consulenza tecnica che sarà conferito il 2.10.2024.

Alle considerazioni appena svolte si aggiunga che non risulta affatto dimostrato, come invece la ricorrente sostiene, che il resistente sia mosso

dalla intenzione di far perdere le tracce di parte del patrimonio ereditato dal padre, anche perché il **CP_1** ha argomentato sotto molteplici profili le ragioni che lo hanno portato a valutare l'opportunità di liberarsi dei cespiti più problematici: la imposizione fiscale che grava su di essi; le condizioni di manutenzione spesso pessime; la presenza in numerosi degli immobili in questione di abusi non sanabili; la circostanza che alcuni di detti immobili sono stati oggetto di occupazione abusiva o di tentativi in tal senso, sicché si è reso necessario avvalersi di servizio di vigilanza, che rappresenta un ulteriore aggravio di costi.

In altre parole, se la **Parte_1** può essere mossa dal timore che il **CP_1** intenda sottrarre dalle garanzie che per lei rappresenta il patrimonio pervenuto al convenuto per successione paterna, non si può che rilevare che tale timore, privo di concreti e oggettivi indici che ne avvalorino la fondatezza alla luce della ben più attendibile consulenza fatta svolgere sulla consistenza del patrimonio dal **CP_1**, non è sufficiente a porre solide basi per un valido provvedimento di sequestro come quello richiesto, posto che, impregiudicate le valutazioni sul *fumus boni juris*, che sarà certamente valutato con maggiore approfondimento in sede di merito, certamente non si ravvisa il periculum in mora.

Il ricorso pertanto, nei limiti di una valutazione necessariamente sommaria, tipica della fase cautelare, allo stato non può che essere respinto.

Considerato che il presente ricorso è stato promosso in pendenza del giudizio ex art. 414 c.p.c., si rinvia alla definizione del giudizio di merito la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta allo stato il ricorso per sequestro conservativo;
rinvia alla definizione del giudizio di merito la statuizione sulle spese.

Si comunichi.

Roma, 14/7/2024

Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato